

Diritti di persone con disabilità e regolamentazione del contesto circostante

SUPSI

Modulo Percorsi con la disabilità
Bachelor di lavoro sociale

Ersilia Gianella
Docente ricercatrice SUPSI

12 maggio 2026
Manno

Pianificazione e inclusione

Pianificazione 2019-2022 delle strutture e dei servizi per invalidi adulti finanziati dalle strutture e dei servizi per invalidi adulti finanziati dalla Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) nel Cantone Ticino (cfr, art. 2a LISPI)

Promuovere l'inclusione significa quindi lavorare per cambiare le regole del gioco e far sì che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, non subisca trattamenti differenti e degradanti, non viva o lavori in luoghi separati ma abbia le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento nelle scelte che la riguardano. Significa agire anche nei confronti della società e dei territori per renderli inclusivi, cioè capaci di dare concretezza al diritto di cittadinanza di tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione.

Garantire la professionalità all'interno dei servizi, deve risultare quindi il punto di partenza e non di arrivo. È il livello minimo da garantire per andare oltre l'erogazione di servizi e promuovere percorsi che consentano un reale miglioramento nella qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È ciò che permette il passaggio da una visione di risposta parcellizzata o di risposta all'emergenza del problema ad una visione progettuale e di lungo termine: il progetto di vita.

Pianificazione e inclusione

Pianificazione 2019-2022 dei
servizi per invalidi adulti finanziati
e dei servizi per invalidi adulti non
Legge sull'integrazione sociale
degli invalidi (LISPI) nel Cantone
2a LISPI)

COSA SI INTENDE GIURIDICAMENTE
CON INCLUSIONE?
COME VIENE GARANTITA LA
PROFESSIONALITÀ ALL'INTERNO DEI
SERVIZI?

ica quindi lavorare per cambiare le regole del gioco e
ndentemente dalla propria condizione, non subisca
nti, non viva o lavori in luoghi separati ma abbia le
ecipazione e coinvolgimento nelle scelte che la
nei confronti della società e dei territori per renderli
retezza al diritto di cittadinanza di tutte le persone,
zione.

no dei servizi, deve risultare quindi il punto di
minimo da garantire per andare oltre l'erogazione
consentano un reale miglioramento nella qualità
e delle loro famiglie. È ciò che permette il
parcellizzata o di risposta all'emergenza del
lungo termine: il progetto di vita.

Cf. The peanut butter falcon

Dal min. 3:30

Cosa significa promuovere l'inclusione?

Quale casa per questo ragazzo?

C'entra il luogo di vita per promuovere l'inclusione di una persona?

Programma

Fondamenti del principio di inclusione

Declinazioni del principio di inclusione

- Nel lavoro dei curatori

- Nella progettazione, le sovvenzioni e la vigilanza dei luoghi di vita delle persone interessate

I. Fondamenti del principio di inclusione

Basi legali pertinenti al diritto di protezione delle persone con disabilità

Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU)

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC)

Legge cantonale sulla protezione del minore e dell'adulto (LPMA)

Regolamento cantonale sulla protezione del minore e dell'adulto (ROPMA)

Legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie)

Legge cantonale sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI)

Regolamento cantonale della legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Ratificata dalla Svizzera nel 2014 (e.v. maggio 2014).

Principi della Convenzione: la promozione di una società inclusiva.

- *promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.*

Per la Svizzera, ciò passa in particolare dalla:

- Protezione delle persone con disabilità dalle ineguaglianze e dalle discriminazioni;
- Garanzia del minimo esistenziale;
- Diritto ad una vita autonoma.

Qualche cifra

Secondo l'ufficio federale di statistica, ci sono in Svizzera circa 1'8 milioni di persone di più di 16 anni con un handicap, di cui 300'000 con limitazioni forti

Cf. ufficio federale di statistica

Il 31.12.2024, c'era in Svizzera 109'000 persone a beneficio di una misura di protezione

Non solo le persone con disabilità intellettive possono essere messe a beneficio di una misura di protezione. Cosa indicano dunque queste cifre?

Dall'autorità parentale a l'età adulta

- I genitori sono detentori dell'autorità parentale di un minore fino ai 18 anni
- Essi esercitano l'autorità parentale in principio insieme, e nell'interesse del minore (bene del minore come criterio dell'autorità parentale)
- L'autorità parentale comprende in particolare la cura e la rappresentanza di un minore
- Con la crescita di un bambino, egli esercita la sua autodeterminazione e i genitori devono sempre più tenerne conto per le decisioni che lo concernono

Quando una minore con disabilità intellettiva diventa adulto?

Fino al 1° gennaio 2013

Autorità parentale prolungata: i genitori detentori dell'autorità parentale rimangono genitori e il figlio è trattato come un minorenne

Dal 1° gennaio 2013

Promozione
dell'autodeterminazione
Promozione dei legami familiari
- idea: costruire un
accompagnamento alla vita adulta

Costituzione federale - Le garanzie fondamentali

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

1. I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.
2. Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
3. Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

1. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3. Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4. I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

I principi applicabili ad ogni intervento dell'autorità (36 Cost./389 CC)

Sussidiarietà:

- L'intervento dello Stato può avvenire solo se il sostegno fornito dalla famiglie o da altre persone vicine o dai servizi è o appare insufficiente

Proporzionalità:

- L'intervento deve essere atto a raggiungere lo scopo di protezione
- (proporzionalità di principio, temporale e materiale)

Adeguatezza:

- Devono essere prese soltanto le misure che permettono di raggiungere lo scopo di protezione necessario, conseguente alla messa in pericolo

Quando l'ARP si occupa di utenti maggiorenni?



Quando l'ARP si occupa di utenti maggiorenni?

Sostegno all'autodeterminazione a favore di persone che hanno

- previsto un mandato precauzionale
- redatto delle direttive mediche anticipate

Istituzione di misure di protezione a favore di persone che sono

affette da **turbe** psichiche o **disabilità** mentali (art. 390 cpv.1 cifra 1 CC)

in uno **stato di debolezza** a causa di malattie invalidanti, quali l'Alzheimer, la demenza senile, il Parkinson, ecc. (art. 390 cpv.1 cifra 1 CC)

in uno stato di **incapacità di discernimento temporanea** o che sono **assenti** (art. 390 cpv.1 cifra 2 CC)

E che a causa di questi stati non riescono totalmente o in parte a provvedere ai propri interessi (carattere sociale dell'intervento dell'ARP)

L'obiettivo di una misura di protezione: dialogo interdisciplinare

Il sostegno di adulti in situazione di debolezza o che hanno bisogno di una protezione con lo scopo di accompagnare verso l'autonomia

Trattasi dunque di un'azione di lavoro sociale e personale per proteggere gli interessi del beneficiario

Si situa a cavallo tra l'autodeterminazione, la protezione e il controllo (chiamato anche contesto d'intervento)

Tiene in considerazione il più possibile i progetti di vita, i desideri e la volontà del curatelato e della sua famiglia

È solitamente basata su di un mandato dell'Autorità di protezione, e dunque ordinata nell'ambito di una procedura (giuridica) che definisce gli obblighi del curatore : è definita in un contesto giuridico

Si svolge solitamente al di fuori di una procedura giuridica: trattasi di un'azione a lungo termine di accompagnamento o di cooperazione, di consiglio e di rappresentanza in caso di bisogno

Spesso si tratta di un'azione coordinata tra diversi attori, che comprende aspetti di lavoro sociale

Dei diversi sostegni che l'ARP può mettere in atto

Promozione dell'autodeterminazione

Misure puntuali a sostegno di una situazione

Istituzione di una curatela: misura durevole

Dopo averne verificato la necessità e che la misura s'imponga:

- Intervento diretto da parte dell'ARP (art. 392 CC)
- Istituzione di una curatela secondo il principio della «misura su misura» (art. 394 CC – art. 398 CC)
 - Curatela di amministrazione e di sostegno
 - Curatela di rappresentanza
 - Curatela di amministrazione dei beni
 - Curatela di cooperazione
 - Combinazione delle curatele sopraindicate
 - Curatela generale
- Ricovero a scopo di assistenza (art. 426 CC)

La curatela generale

Attenzione: strumento in via d'estinzione

Istituita anche senza il consenso della persona interessata
«Generale»: cura della persone, interessi patrimoniali e relazioni giuridiche.

Limita automaticamente l'esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC)

Il curatore è il rappresentante della persona interessata

Limiti delle curatele generali: non compatibili con l'idea di una «misura su misura» e potenzialmente contrarie alla Convenzione sulle persone con

disabilità (art. 12)

Al 31 dicembre 2022, 1'330 persone al beneficio di una curatela generale (605 «nuove» e 825 «vecchio diritto»)

Al 31 dicembre 2023, 1'396 persone a beneficio di una curatela generale (613 «vecchio diritto» e 613 «vecchie»)

La promozione dell'autodeterminazione

- 📄 Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali
- 📄 Capo primo: Principi generali
- 📄 A. Scopo
- 📄 Art. 388

¹ Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.

² Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato.



Risoluzione del dilemma:

- Valutazione caso per caso
- Valutazione momento per momento

**NON SI TRATTA DI INCARNARE LA PROTEZIONE O IL BENESSERE MA
L'UNO CON L'ALTRO**

Il lavoro del curatore: un fondamento di fiducia

–  **B. Relazione con l'interessato**

–  **Art. 406**

¹ Il curatore adempie i suoi compiti nell'interesse dell'assistito, tiene per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee.

² Il curatore si adopera per instaurare una relazione di fiducia con l'interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento.

Orientamento verso un «**progetto di vita individualizzato**»

Orientamento verso i **valori (presunti o condivisi) della persona sotto curatela** e non verso la concretizzazione dei miei valori o di valori oggettivi

Tempo a disposizione

L'autodeterminazione e la facoltà di decisione con o senza curatela



Ersilia Gianella, Corso ATGABBES per genitori curatori, 9.05.2026

20

La capacità di discernimento

Capacità di discernimento = essere in grado di agire in modo ragionevole.

La persona interessata deve essere in grado

- di motivare le proprie azioni (perché lo faccio? Aspetto cognitivo) e
- di valutarne le conseguenze (cosa succede quando lo faccio? Aspetto volitivo).

In generale si ritiene che gli adulti abbiano la capacità di discernimento. Per le persone affette da disturbi cognitivi o demenza, tuttavia, la capacità di discernimento deve essere valutata caso per caso. In altre parole, la capacità di discernimento non è né totalmente presente né totalmente assente, e deve essere valutata in funzione di ogni singola decisione da prendere.

Valutazione della capacità di discernimento

Gli aspetti cognitivi e volitivi (cfr. sopra) possono essere verificati mediante le seguenti domande:

- La persona è in grado di riformulare con parole proprie le informazioni che le vengono fornite sulla situazione?**
- È in grado di spiegare quali sono gli aspetti positivi o negativi quando prende una decisione?**
- È in grado di spiegare l'impatto che la decisione potrebbe avere sulla sua vita? È consapevole delle conseguenze se non prende questa decisione?**
- È in grado di difendere la propria opinione di fronte ad altri pareri?**

Esercizio dei diritti civili

Ogni persona maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili = acquisire diritti e di assumere obblighi (p. ex: firmare un contratto)

Non sono in grado di esercitare i propri diritti civili le persone prive di capacità di discernimento o sottoposte a curatela generale. Quando a una persona viene temporaneamente limitato l'esercizio dei propri diritti civili in determinati ambiti, essa è privata dell'esercizio dei diritti civili in tali ambiti

In principio: un adulto si può impegnare liberamente e autonomamente

Una curatela che limiti l'esercizio dei diritti civili cambia la situazione

Diritti strettamente personali

Anche in caso di curatela, le persone interessate possono fare valere i propri diritti strettamente personali, purché siano capaci di discernimento.

Contesto: qualunque curatela, anche una curatela che limiti l'esercizio dei diritti civili.

Dei tipi dei diritti strettamente personali

Diritti strettamente personali assoluti	Diritti strettamente personali relativi
Non vi è alcuna rappresentanza possibile da parte del curatore Il curatelato capace di discernimento prende le decisioni da solo. Il curatelato incapace di discernimento non può prendere queste decisioni e nessuno può prenderle al suo posto.	Rappresentanza possibile il caso d'incapacità di discernimento. Il curatelato capace di discernimento prende le decisioni da solo. Al posto del curatelato incapace di discernimento, il rappresentante legale potrà agire.
Esempio: - Matrimonio, relazione affettiva - Redazione/revoca di direttive anticipate del paziente o di mandato precauzionale - Decisioni relative a operazioni estetiche tipo piercing, tatuaggi, doni d'organi - Redazione/revoca di un testamento	Esempio: - Decisioni relative a trattamenti medici e operazioni indicate - Consenso alla pubblicazione di una fotografia di un curatelato

E

25

Garanzie dei diritti delle persone tramite strumenti qualitativi, LISPI

- **Principi generali:**

- Campo d'applicazione/scopo/definizioni/autorizzazione

- **Centro cantonale d'accertamento e di formazione professionale e sociale**

- **Provvedimenti**

- Provvedimenti generali, provvedimenti particolari

- **Sussidiamento**

- **Modalità, diritto, ammontare**

- **Organizzazione, vigilanza**

Regolamento alla legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi

Competenze

Commissione consultiva

Istituti per invalidi

Riconoscimento e finanziamento

- Riconoscimento/finanziamento/organizzazione

Servizi d'integrazione

- riconoscimento, contributo fisso

Provvedimenti particolari

- Assunzione costi supplementari/ partecipazione al collocamento in altri cantoni

Rimedi di diritto e disposizioni finali

Garanzie di diritto delle persone tramite strumenti qualitativi: le direttive

La LISPI e il relativo regolamento e direttive non sono solo delle leggi volte al finanziamento ma sono degli strumenti per:

L'inclusione sociale;

L'inserimento professionale;

La protezione;

La libertà di scelte.



Direttiva 1/3/5



Emanate dall'ufficio invalidi

Un po' di riflessione



 **Copiare il link di partecipazione**

Un po' di riflessione

Lavorate come operatore da qualche mese in un istituto con occupazione dove vive Maria.

La situazione di Maria è la seguente. È maggiorenne e ha deciso di andare a viverci autonomamente. Tuttavia, oltre al ritardo cognitivo di cui soffre ha un problema di digestione. Se ingerisse liquidi, potrebbe soffocare e morire. Di conseguenza è necessario aggiungere addensante a tutti i liquidi che beve. Maria vorrebbe molto potere recarsi alla macchina del caffè e comprarsi un caffè da sola.

Tuttavia il capo equipe vi dice che sono anni che chiede questa cosa ma che le è naturalmente sempre stata negata: «Come possiamo assumerci una tale responsabilità».

Alla SUSPI però vi hanno detto che il principio di inclusione dovrebbe essere determinante per tutte le scelte della vita di Maria, che soffre molto di questa limitazione.